

0024109-61.2022.8.26.0114
Classe: Reabilitação
Assunto: Roubo Majorado
Magistrado: PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM
Comarca: Campinas
Foro: Foro de Campinas
Vara: 1ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 01/12/2022

...
Classe - Assunto
Reabilitação - Roubo Majorado
Requerente:
Jefferson da Silva Guimarães
Requerido:
Justiça Pública

CONCLUSÃO

Em 01/12/2022, faço estes autos conclusos à Dra. PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM, MMa.
Juíza de Direito Titular da 1ª Vara Criminal da Comarca de Campinas. Eu, Fúlvio
Caeneghem Vicente, Coordenador, digitei e subscrevi.

Réu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Campinas
Foro de Campinas
1ª Vara Criminal
Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, sala 40 - bloco D - Jardim Santana
CEP: 13088-901 - Campinas - SP
Telefone: (19) 2101-3348 - E-mail: campinas1cr@tjsp.jus.br

0024109-61.2022.8.26.0114 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:
0024109-61.2022.8.26.0114
Classe - Assunto
Reabilitação - Roubo Majorado
Requerente:
Jefferson da Silva Guimarães
Requerido:
Justiça Pública

CONCLUSÃO

Em 01/12/2022, faço estes autos conclusos à Dra. PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM, MMa.
Juíza de Direito Titular da 1ª Vara Criminal da Comarca de Campinas. Eu, Fúlvio
Caeneghem Vicente, Coordenador, digitei e subscrevi.

Réu Preso

Vistos.

Jefferson da Silva Guimarães requer reabilitação criminal, informando preencher

todos os requisitos necessários para o reconhecimento, juntando documentos.

O Ministério Público opinou favoravelmente ao pedido.

É o relatório.

Decido.

Na sentença trasalada a fls. 12/22 verifica-se que nos autos da ação penal 00060698-09.2009.8.26.0114 foi JULGADA PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR:

A) o acusado JEFFERSON DA SILVA GUIMARÃES (RG nº 61.537.948 - IIRGD - fls. 4 do apenso próprio) à pena segregativa de 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão e à pena pecuniária consistente no pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, calculados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente por ocasião dos fatos, desde então corrigidos nos termos do artigo 49, parágrafo 2º, do Código Penal, por ter infringido o disposto no artigo 157, parágrafo 2º, incisos I e II, do Código Penal e;

B) CONDENÁ-LO à pena pecuniária consistente no pagamento de 10 (dez) dias-multa calculados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente por ocasião dos fatos, desde então corrigidos nos termos do artigo 49, parágrafo 2º, do Código Penal, por ter infringido o disposto no artigo 340 do Código Penal.

A sentença transitou em julgado para a acusação em 07/11/2011.

Por acórdão, datado de 22/11/2012, deram parcial provimento ao recurso de Jefferson da Silva Guimarães para, em relação ao crime de roubo, reduzir as penas para 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, à razão mínima ao dia-multa.

A decisão transitou em julgado para as partes em 04/09/2013 (fls. 31).

As penas corporal e de multa foram extintas, conforme decisão copiada a fls. 38.

Assim, restaram devidamente cumpridos os requisitos exigidos pelos artigos 93 e 94 do C.P. e artigos 743 e 744 do Código de Processo Penal, conforme documentação anexada aos autos, observando-se que o sentenciado comprovou efetivo e bom comportamento público e prova durante todo o tempo.

Isso posto, defiro o pedido de reabilitação criminal formulado por Jefferson da Silva Guimarães, devendo ser observado o disposto no art. 93 do Código Penal e art. 748 do Código de Processo Penal.

Oportunamente, nos termos do artigo 746 do Código de Processo Penal, subam os autos ao Eg. Tribunal de Justiça para sua douta apreciação recursal.

Publique-se.

Intimem-se.

Comunique-se.

Campinas, data supra.

PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA